

伦理困境：知识应该免费吗？

≡ 标签	社会真相
≡ 简述	质疑知识产权的合理性以及它所带来影响
≡ 声明	仅供学习交流使用，非商业使用，..
≡ 备注	Michael Vazquez and Will Kanwischer ted.com

<https://flowus.cn/preview/e9824371-e824-4538-bb2c-4e47ed1a642e>

在奥卡姆城，那些会施法的人会发明各种咒语，然后把它们写成卷轴拿去卖。不过，这些卷轴价格不菲，并不是每个人都能买得起。

有一天，你的一个朋友悄悄告诉你，他用一种非法的复制咒语把那些卷轴给复制了。那你会不会用他给你的这些“盗版”卷轴来帮助自己的研究呢？

Michael Vazquez 和 Will Kanwischer探讨了关于知识产权的伦理问题。



奥卡姆城是一个充满神秘色彩的城市，因为它有一所魔法学院。那里的魔法师们特别厉害，他们能发明各种咒语，

然后把这些咒语写在卷轴上卖出去。

你是个想成为魔法师的人，所以你会买这些卷轴来学习厉害魔法知识。你特别感兴趣的是数学魔法，比如那些能让复杂图形出现的咒语，这些对研究人员很有用。

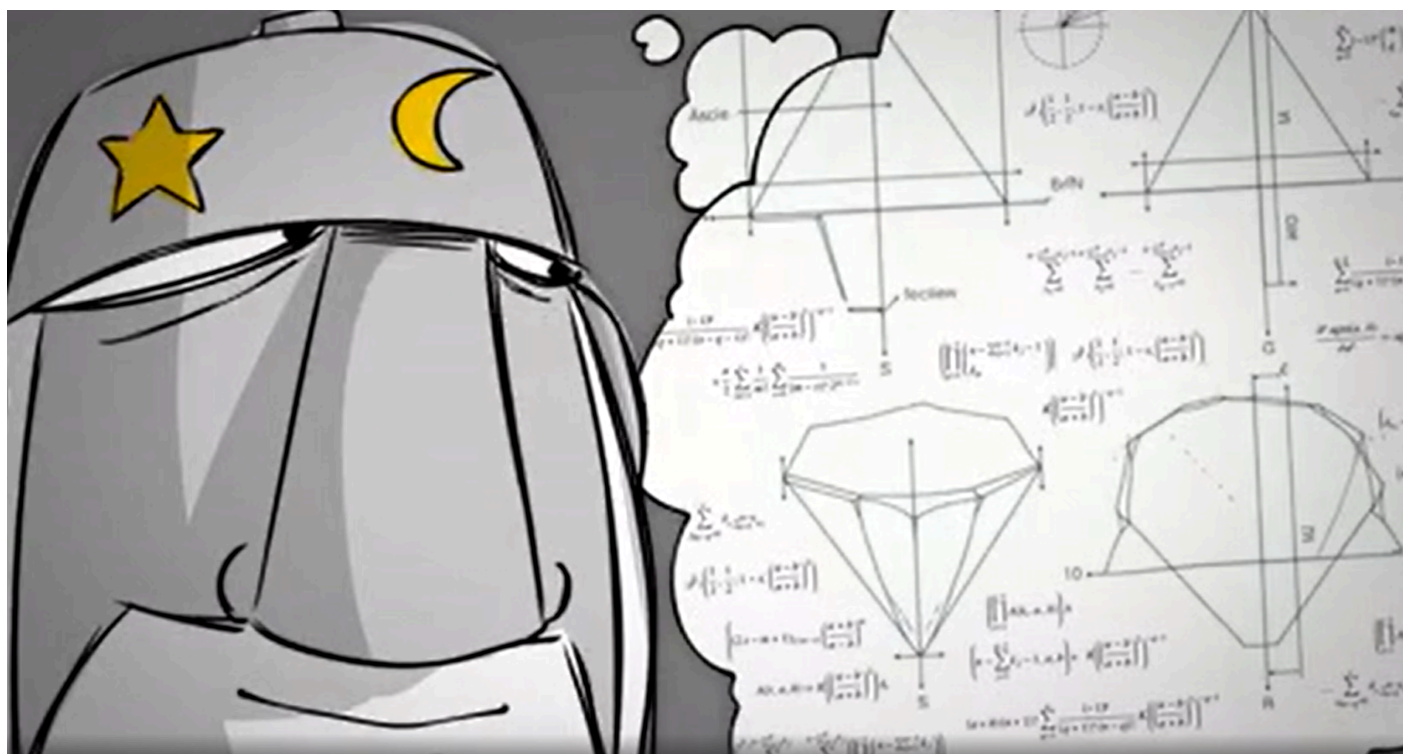
不过，这些卷轴有时候太贵了，你买不起。有一天，你的一个朋友告诉你，他用一种非法的复制咒语把那些卷轴给复制了，如果你感兴趣，他可以让你免费看他的复制卷轴。那你会不会用他给你的盗版卷轴来帮助自己的研究呢？

作为一名魔法师，你知道设计咒语需要很多的思考和创造力，这也是为什么大家觉得魔法师们应该靠卖自己的作品赚钱。

而且，这种方式也能帮助魔法师们建立自己的名声，让更多人知道他们的厉害。大多数人觉得，这种方式能让好的

魔法作品更有价值，也让高质量的魔法知识更容易被大家学到。不过，这个模式也有问题。

其实，在我们这个不太有魔法的世界里，科学家们也面临着类似的难题，就是科学出版的问题。那个问题比奥卡姆城的魔法卷轴问题复杂得多，但它们都有一个核心的哲学问题：知识产权。



很多哲学家都认为，知识产权在某种程度上是合理的，但他们支持的理由各不相同。

比如，有些学者引用了英国哲学家约翰·洛克的理论。洛克认为，如果你将自己的劳动投入到一片未开垦的土地上，那么这片土地以及它产出的所有东西都应当属于你。

这个观点用在农业上或许说得通，但用在咒语、歌曲或故事上就不太合适了。

毕竟，土地是有限的资源——如果一个人用它来种庄稼，其他人就无法同时用它来盖房子。

这种“要么你用，要么我用”的资源，被一些哲学家称为“竞争性商品”。

然而，灵感却不是这样。比如，一场美丽的日落可以同时激发许多人的灵感，而且即使没有共享灵感，不同的人也有可能独立地产生相同的想法。

既然思想可以在不互相干扰的情况下被多人拥有，那我们为什么还要对它们分配所有权呢？

19世纪的哲学家黑格尔给出了一个解释。他认为，对智力创造的控制是实现个人满足感的重要部分。

比如，音乐家创作一首新歌，他们不仅仅是将自己的劳动融入其中，更是在表达自己的情感和个性。

黑格尔相信，创作者应该有权掌控这些能够体现他们个性的创造性成果。

如果未经许可就使用这些想法，或者不给予创作者署名，实际上是在削弱创作者对自己生活和成就的掌控权。

还有一些思想家，比如伊丽莎白·安德森和迈克尔·桑德尔，他们觉得把某些东西变成商品来买卖，可能会让这些东西的价值变低。

就好比说，把豪车拿来买卖，大家可能觉得挺正常；但如果把借书证也拿来卖，那就有点奇怪了，感觉对知识这件事不太尊重。

要是再极端一点，有人甚至会觉得知识就应该完全免费。但反过来想想，如果你辛辛苦苦做的东西被别人抄了，还当成他们自己的成果，你会怎么想呢？

在一个大家还没有完全放弃对想法所有权的世界里，很难不觉得这种行为有点不公平。

不过，要是说知识产权在任何时候都必须严格遵守，那也显得有点过了。

就像苏格兰哲学家大卫·休谟说的，要是遇到饥荒，政府强迫富人把粮食拿出来分给大家，这在特殊情况下也是合理的。

新冠疫情期间，很多出版公司免费提供和病毒相关的研究文章，也是出于类似的考虑。在这种紧急情况下，大家更觉得先救人命比考虑补偿重要。

但问题来了，是不是只有在这么极端的情况下，才能说不尊重知识产权呢？

还是说，你对知识的渴望会让你觉得，哪怕这些魔法师们靠卖卷轴赚钱，你也应该拒绝用他们的成果呢？

你朋友的那些“免费”卷轴，就在那里等着你.....

▼ 原文：

Ethical dilemma: Should knowledge be free?

In the city of Ockham, spellcasters invent incantations and publish them in scrolls that others can purchase. Unfortunately, you can't always afford them.

But one day, a friend tells you he uses an illegal duplication spell to copy scrolls. So, do you use his counterfeit scrolls to further your own research?

Michael Vazquez and Will Kanwischer explore the ethics of intellectual property rights. [Directed by Patrick Smith, narrated by Adrian Dannatt, music by Stephen LaRosa].

https://www.ted.com/talks/michael_vazquez_and_will_kanwischer_ethical_dilemma